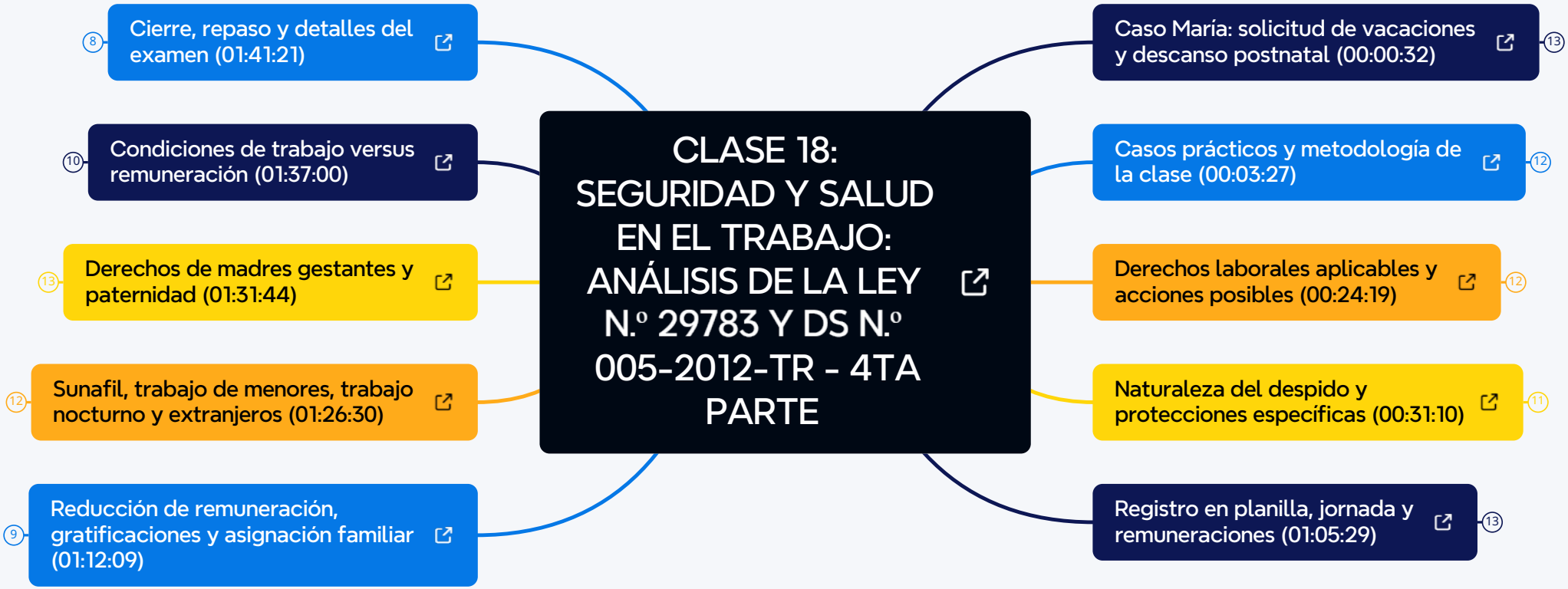
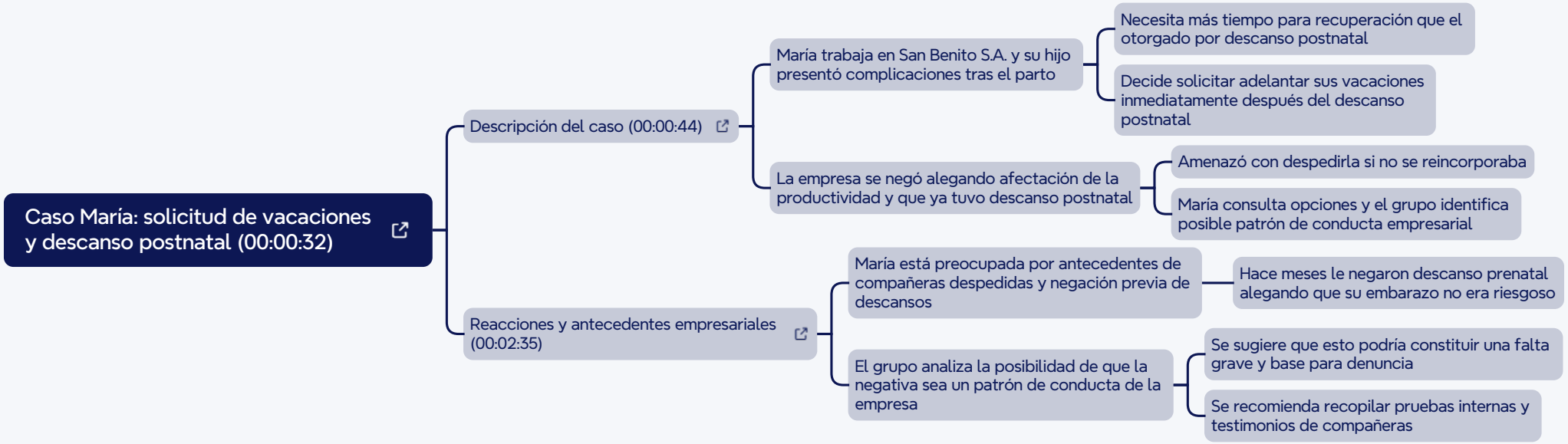
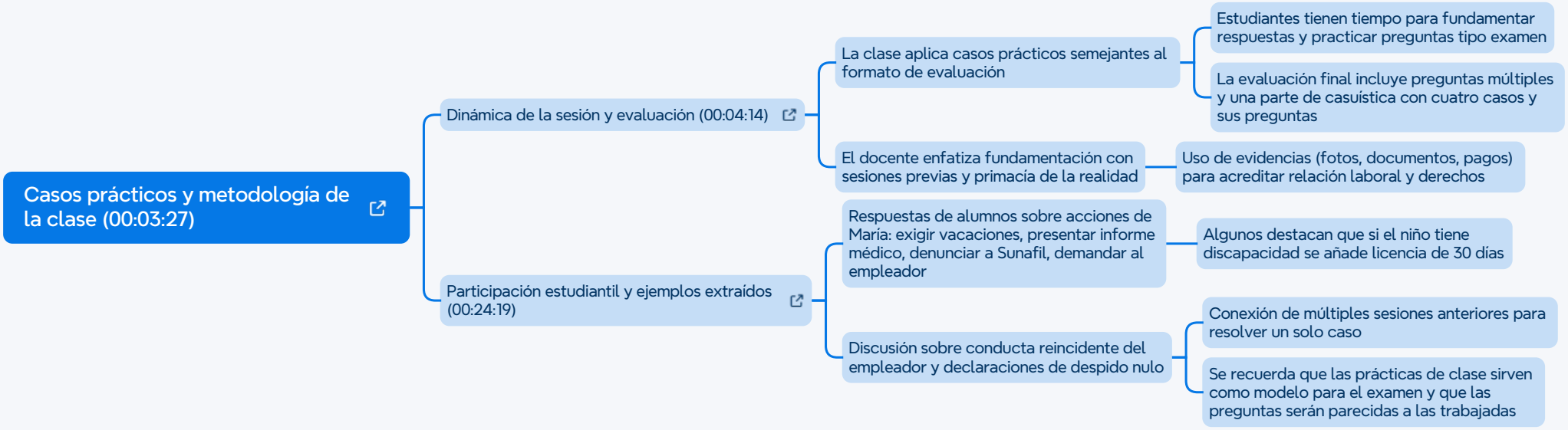
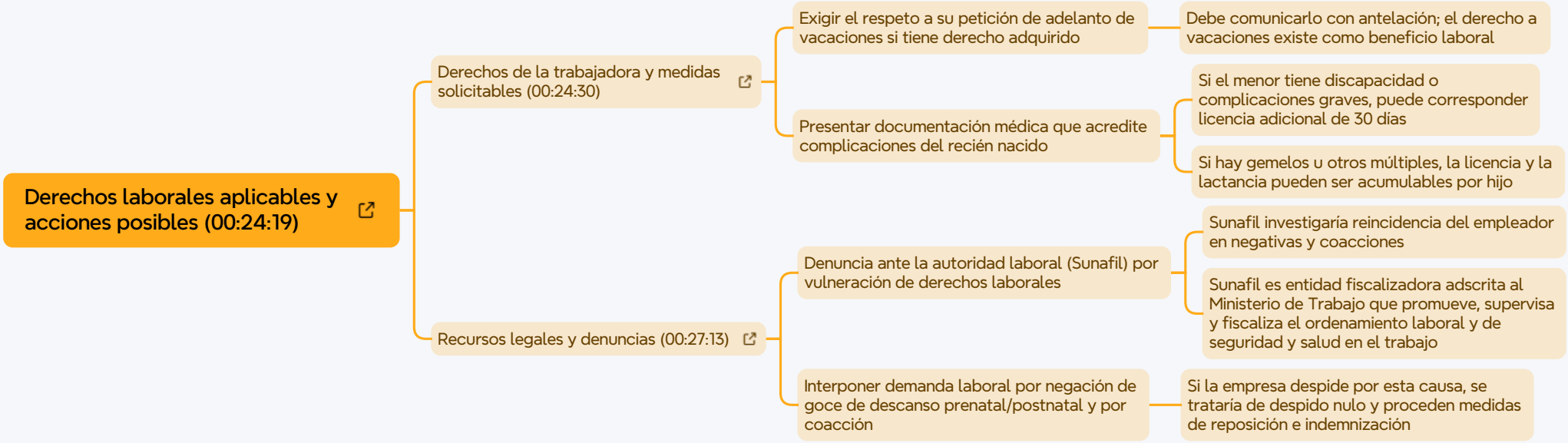
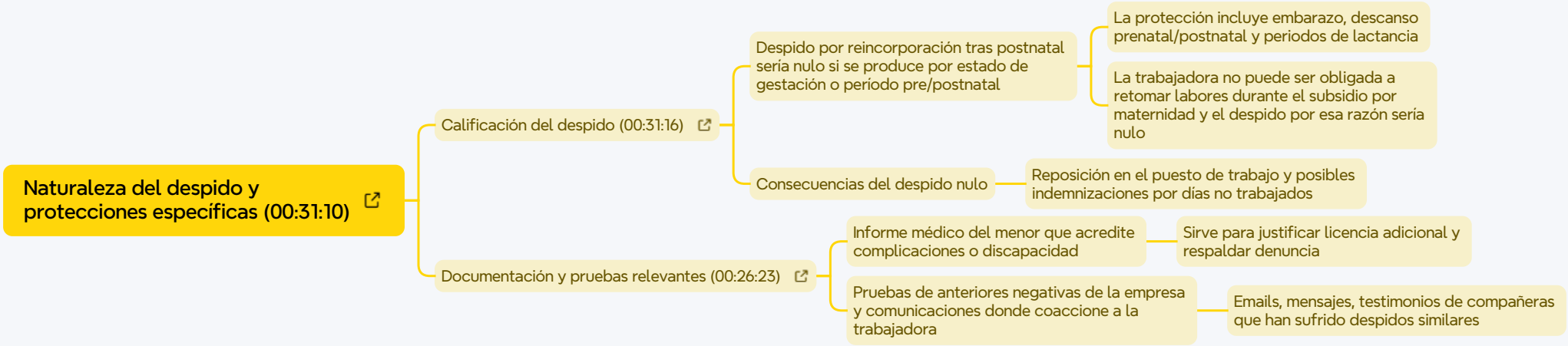
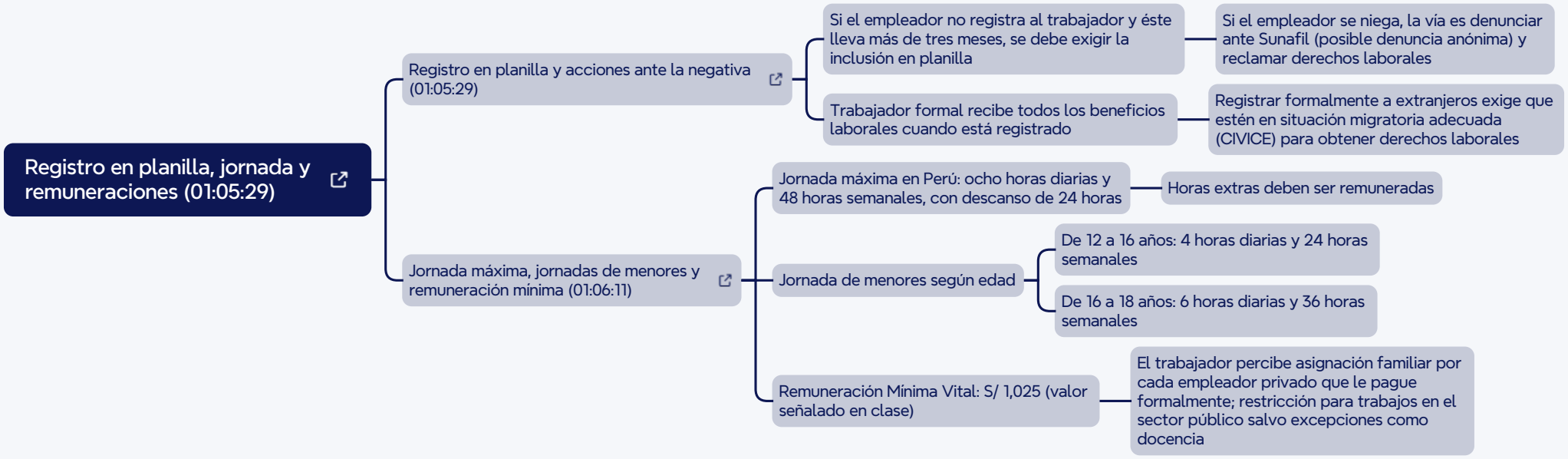

CLASE 18: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: ANÁLISIS DE LA LEY N.º 29783 Y DS N.º 005-2012-TR - 4TA PARTE
Cierre, repaso y detalles del examen (01:41:21)
Condiciones de trabajo versus remuneración (01:37:00)
Derechos de madres gestantes y paternidad (01:31:44)
Sunafil, trabajo de menores, trabajo nocturno y extranjeros (01:26:30)
Reducción de remuneración, gratificaciones y asignación familiar (01:12:09)
Caso María: solicitud de vacaciones y descanso postnatal (00:00:32)
Casos prácticos y metodología de la clase (00:03:27)
Derechos laborales aplicables y acciones posibles (00:24:19)
Naturaleza del despido y protecciones específicas (00:31:10)
Registro en planilla, jornada y remuneraciones (01:05:29)

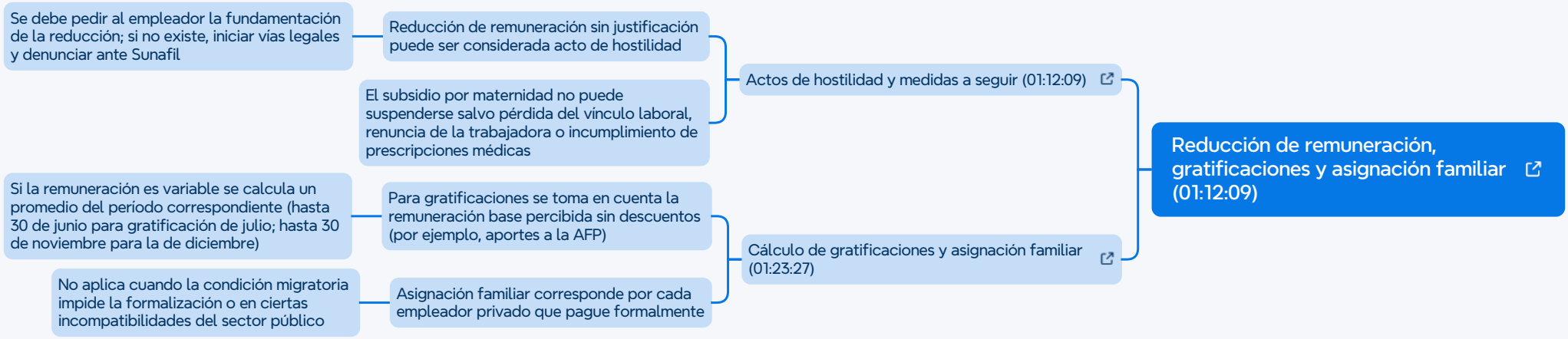

Caso María: solicitud de vacaciones y descanso postnatal (00:00:32)
Descripción del caso (00:00:44)
María trabaja en San Benito S.A. y su hijo presentó complicaciones tras el parto
Necesita más tiempo para recuperación que el otorgado por descanso postnatal
Decide solicitar adelantar sus vacaciones inmediatamente después del descanso postnatal
La empresa se negó alegando afectación de la productividad y que ya tuvo descanso postnatal
Amenazó con despedirla si no se reincorporaba
María consulta opciones y el grupo identifica posible patrón de conducta empresarial
Reacciones y antecedentes empresariales (00:02:35)
María está preocupada por antecedentes de compañeras despedidas y negación previa de descansos
Hace meses le negaron descanso prenatal alegando que su embarazo no era riesgoso
El grupo analiza la posibilidad de que la negativa sea un patrón de conducta de la empresa
Se sugiere que esto podría constituir una falta grave y base para denuncia
Se recomienda recopilar pruebas internas y testimonios de compañeras


Casos prácticos y metodología de la clase (00:03:27)
Dinámica de la sesión y evaluación (00:04:14)
La clase aplica casos prácticos semejantes al formato de evaluación
Estudiantes tienen tiempo para fundamentar respuestas y practicar preguntas tipo examen
La evaluación final incluye preguntas múltiples y una parte de casuística con cuatro casos y sus preguntas
El docente enfatiza fundamentación con sesiones previas y primacía de la realidad
Uso de evidencias (fotos, documentos, pagos) para acreditar relación laboral y derechos
Participación estudiantil y ejemplos extraídos (00:24:19)
Respuestas de alumnos sobre acciones de María: exigir vacaciones, presentar informe médico, denunciar a Sunafil, demandar al empleador
Algunos destacan que si el niño tiene discapacidad se añade licencia de 30 días
Discusión sobre conducta reincidente del empleador y declaraciones de despido nulo
Conexión de múltiples sesiones anteriores para resolver un solo caso
Se recuerda que las prácticas de clase sirven como modelo para el examen y que las preguntas serán parecidas a las trabajadas


Derechos laborales aplicables y acciones posibles (00:24:19)
Derechos de la trabajadora y medidas solicitables (00:24:30)
Exigir el respeto a su petición de adelanto de vacaciones si tiene derecho adquirido
Debe comunicarlo con antelación; el derecho a vacaciones existe como beneficio laboral
Presentar documentación médica que acredite complicaciones del recién nacido
Si el menor tiene discapacidad o complicaciones graves, puede corresponder licencia adicional de 30 días
Si hay gemelos u otros múltiples, la licencia y la lactancia pueden ser acumulables por hijo
Recursos legales y denuncias (00:27:13)
Denuncia ante la autoridad laboral (Sunafil) por vulneración de derechos laborales
Sunafil investigaría reincidencia del empleador en negativas y coacciones
Sunafil es entidad fiscalizadora adscrita al Ministerio de Trabajo que promueve, supervisa y fiscaliza el ordenamiento laboral y de seguridad y salud en el trabajo
Interponer demanda laboral por negación de goce de descanso prenatal/postnatal y por coacción
Si la empresa despide por esta causa, se trataría de despido nulo y proceden medidas de reposición e indemnización

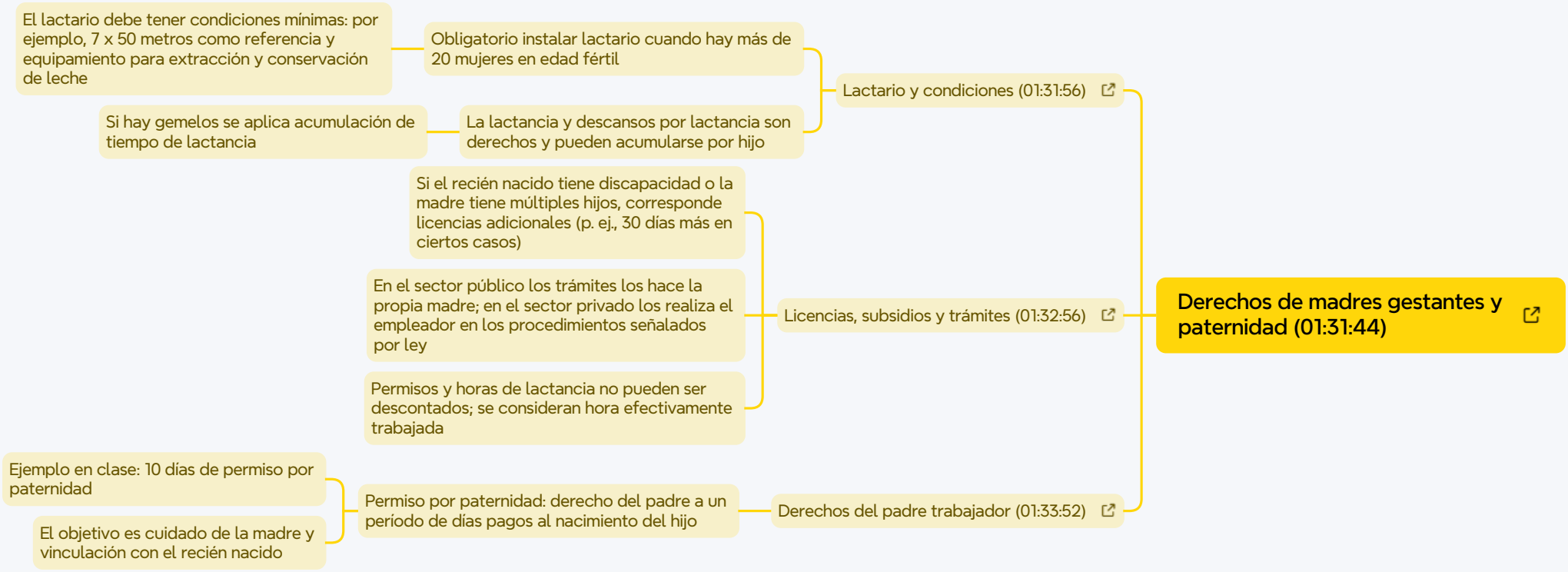

Naturaleza del despido y protecciones específicas (00:31:10)
Calificación del despido (00:31:16)
Despido por reincorporación tras postnatal sería nulo si se produce por estado de gestación o período pre/postnatal
La protección incluye embarazo, descanso prenatal/postnatal y periodos de lactancia
La trabajadora no puede ser obligada a retomar labores durante el subsidio por maternidad y el despido por esa razón sería nulo
Consecuencias del despido nulo
Reposición en el puesto de trabajo y posibles indemnizaciones por días no trabajados
Documentación y pruebas relevantes (00:26:23)
Informe médico del menor que acredite complicaciones o discapacidad
Sirve para justificar licencia adicional y respaldar denuncia
Pruebas de anteriores negativas de la empresa y comunicaciones donde coaccione a la trabajadora
Emails, mensajes, testimonios de compañeras que han sufrido despidos similares

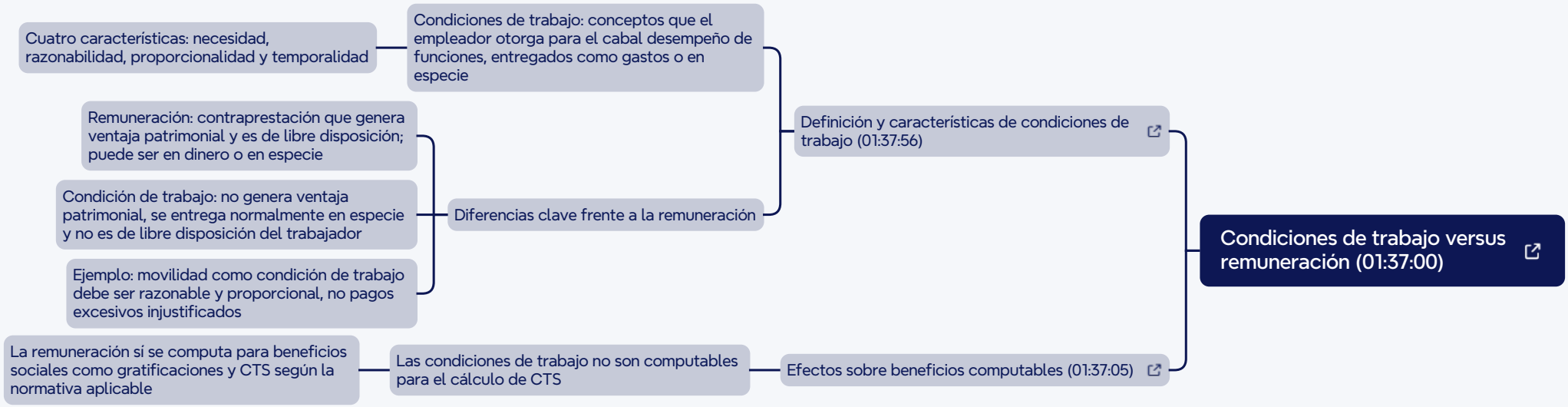

Registro en planilla, jornada y remuneraciones (01:05:29)
Registro en planilla y acciones ante la negativa (01:05:29)
Si el empleador no registra al trabajador y éste lleva más de tres meses, se debe exigir la inclusión en planilla
Si el empleador se niega, la vía es denunciar ante Sunafil (posible denuncia anónima) y reclamar derechos laborales
Trabajador formal recibe todos los beneficios laborales cuando está registrado
Registrar formalmente a extranjeros exige que estén en situación migratoria adecuada (CIVICE) para obtener derechos laborales
Jornada máxima, jornadas de menores y remuneración mínima (01:06:11)
Jornada máxima en Perú: ocho horas diarias y 48 horas semanales, con descanso de 24 horas
Horas extras deben ser remuneradas
Jornada de menores según edad
De 12 a 16 años: 4 horas diarias y 24 horas semanales
De 16 a 18 años: 6 horas diarias y 36 horas semanales
Remuneración Mínima Vital: S/ 1,025 (valor señalado en clase)
El trabajador percibe asignación familiar por cada empleador privado que le pague formalmente; restricción para trabajos en el sector público salvo excepciones como docencia

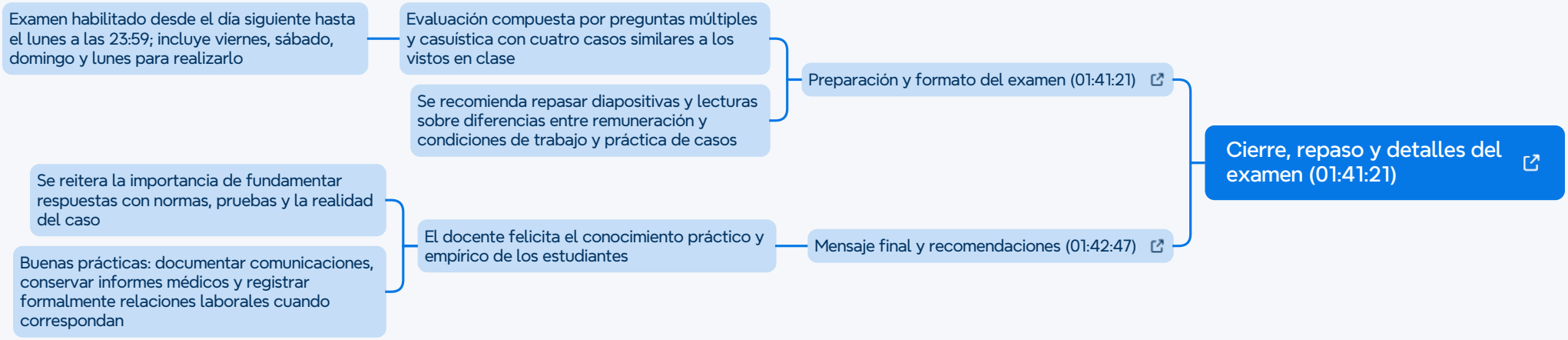

Reducción de remuneración, gratificaciones y asignación familiar (01:12:09)
Actos de hostilidad y medidas a seguir (01:12:09)
Reducción de remuneración sin justificación puede ser considerada acto de hostilidad
Se debe pedir al empleador la fundamentación de la reducción; si no existe, iniciar vías legales y denunciar ante Sunafil
El subsidio por maternidad no puede suspenderse salvo pérdida del vínculo laboral, renuncia de la trabajadora o incumplimiento de prescripciones médicas
Cálculo de gratificaciones y asignación familiar (01:23:27)
Para gratificaciones se toma en cuenta la remuneración base percibida sin descuentos (por ejemplo, aportes a la AFP)
Si la remuneración es variable se calcula un promedio del período correspondiente (hasta 30 de junio para gratificación de julio; hasta 30 de noviembre para la de diciembre)
Asignación familiar corresponde por cada empleador privado que pague formalmente
No aplica cuando la condición migratoria impide la formalización o en ciertas incompatibilidades del sector público

Sunafil, trabajo de menores, trabajo nocturno y extranjeros (01:26:30)

- Qué es Sunafil y su rol (01:26:30)
  - Sunafil es la unidad de fiscalización adscrita al Ministerio de Trabajo que vela por los derechos de los trabajadores
    - Promueve, supervisa y fiscaliza el cumplimiento del ordenamiento jurídico social, laboral y de seguridad y salud en el trabajo
    - Ofrece asesoría técnica, realiza investigaciones y fomenta una cultura de prevención y buenas prácticas empresariales
- Requisitos y autorizaciones (01:29:42)
  - Para que un menor trabaje en determinadas actividades (p. ej., pesca) hay edades mínimas y requisitos específicos
    - El trabajo nocturno de menores requiere autorización judicial y registro en la dirección regional de trabajo
  - Extranjeros deben estar inscritos en registros migratorios (CIVICE) para poder trabajar formalmente
    - Turistas y quienes ingresan con finalidad distinta no pueden trabajar por su condición migratoria
- Consecuencias y protección (01:30:39)
  - Una vez inscritos formalmente, los extranjeros gozan de los derechos laborales como cualquier trabajador
    - Inscripción irregular impide acceso a derechos y beneficios


Derechos de madres gestantes y paternidad (01:31:44)
Lactario y condiciones (01:31:56)
Obligatorio instalar lactario cuando hay más de 20 mujeres en edad fértil
El lactario debe tener condiciones mínimas: por ejemplo, 7 x 50 metros como referencia y equipamiento para extracción y conservación de leche
La lactancia y descansos por lactancia son derechos y pueden acumularse por hijo
Si hay gemelos se aplica acumulación de tiempo de lactancia
Licencias, subsidios y trámites (01:32:56)
Si el recién nacido tiene discapacidad o la madre tiene múltiples hijos, corresponde licencias adicionales (p. ej., 30 días más en ciertos casos)
En el sector público los trámites los hace la propia madre; en el sector privado los realiza el empleador en los procedimientos señalados por ley
Permisos y horas de lactancia no pueden ser descontados; se consideran hora efectivamente trabajada
Derechos del padre trabajador (01:33:52)
Permiso por paternidad: derecho del padre a un período de días pagos al nacimiento del hijo
Ejemplo en clase: 10 días de permiso por paternidad
El objetivo es cuidado de la madre y vinculación con el recién nacido


Condiciones de trabajo versus remuneración (01:37:00)
Definición y características de condiciones de trabajo (01:37:56)
Condiciones de trabajo: conceptos que el empleador otorga para el cabal desempeño de funciones, entregados como gastos o en especie
Cuatro características: necesidad, razonabilidad, proporcionalidad y temporalidad
Diferencias clave frente a la remuneración
Remuneración: contraprestación que genera ventaja patrimonial y es de libre disposición; puede ser en dinero o en especie
Condición de trabajo: no genera ventaja patrimonial, se entrega normalmente en especie y no es de libre disposición del trabajador
Ejemplo: movilidad como condición de trabajo debe ser razonable y proporcional, no pagos excesivos injustificados
Efectos sobre beneficios computables (01:37:05)
Las condiciones de trabajo no son computables para el cálculo de CTS
La remuneración sí se computa para beneficios sociales como gratificaciones y CTS según la normativa aplicable


Cierre, repaso y detalles del examen (01:41:21)
Preparación y formato del examen (01:41:21)
Evaluación compuesta por preguntas múltiples y casuística con cuatro casos similares a los vistos en clase
Examen habilitado desde el día siguiente hasta el lunes a las 23:59; incluye viernes, sábado, domingo y lunes para realizarlo
Se recomienda repasar diapositivas y lecturas sobre diferencias entre remuneración y condiciones de trabajo y práctica de casos
Mensaje final y recomendaciones (01:42:47)
El docente felicita el conocimiento práctico y empírico de los estudiantes
Se reitera la importancia de fundamentar respuestas con normas, pruebas y la realidad del caso
Buenas prácticas: documentar comunicaciones, conservar informes médicos y registrar formalmente relaciones laborales cuando correspondan